

INFORME Nº 28/2026/GR09CO/GR09/SFI

PROCESSO Nº 53504.008539/2025-69

INTERESSADO: JOSENILDO SANTOS DE ARAÚJO

1. ASSUNTO

1.1. Análise do Relatório de Fiscalização nº 173/2025/GR01FI2/GR01/SFI (SEI nº 14366779) e demais documentos do PFIS nº 53504.008539/2025-69. Indícios de irregularidades relativas ao "uso não autorizado de radiofrequência" e "uso de produto não homologado pela Anatel" na exploração clandestina do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM. Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;
- 2.2. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - LPA;
- 2.3. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que aprova o Regimento Interno da Anatel - RIA;
- 2.4. Resolução nº 671, de 03 de novembro de 2016, que aprova o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências - RUE;
- 2.5. Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019, que aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações - RACHPT;
- 2.6. Portaria nº 1.290, de 19 de setembro de 2017, que aprova a instrução de fiscalização sobre preparação, execução e conclusão de ações de fiscalização e dá outras providências.

3. ANÁLISE

I. Objeto

3.1. Trata-se de análise do Relatório de Fiscalização nº 173/2025/GR01FI2/GR01/SFI (SEI nº 14366779) e demais documentos do PFIS nº 53504.008539/2025-69, com o intuito de verificar a constatação de irregularidades relativas ao "uso não autorizado de radiofrequência" e "uso de produto não homologado pela Anatel" na exploração clandestina do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM, sob a responsabilidade de **JOSENILDO SANTOS DE ARAÚJO**, inscrito no CPF sob o nº ***.407.768-**, operando no município de Várzea Paulista/SP.

II. Fatos

3.2. A considerar-se a regra geral da inviolabilidade (art. 5º, XI, da Constituição Federal, de 1988), torna-se necessária autorização judicial para ingresso no local, a fim de permitir que uma vez constatada a ilegalidade da atividade, haja a apreensão de equipamentos utilizados nas infrações.

3.3. Conforme indicado no PFIS nº 53504.008539/2025-69 este procedimento de fiscalização foi deflagrado para que em conjunto com Agentes da Polícia Federal de Campinas/SP, fosse dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (SEI nº 14281474) expedido pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 5002330-32.2025.4.03.6128, objetivando proceder a busca e apreensão de equipamentos utilizados para a transmissão de radiofrequência clandestina no imóvel localizado na Avenida Pacaembu, nº 2.400, Jardim, Paulista, Várzea Paulista/SP.

3.4. Para atender essa demanda ora em análise, foi registrada no sistema da Anatel a Ação de Inspeção - ACAA_2025_02677_GR01 (SEI nº 14270287), que teve o objetivo específico de prestar apoio à

Polícia Federal para o devido cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em apreço.

3.5. Menciona ainda o PFIS nº 53504.008539/2025-69 que, no dia 03/09/2025, foi iniciada a ação fiscalizatória no endereço indicado no Mandado de Busca e Apreensão. Na chegada ao local, foi possível verificar a instalação de um sistema irradiante (antena), composto por uma antena monopolo vertical com plano terra 5/8 de onda, a uma altura de aproximadamente 9 metros do solo, compatível com o serviço de radiodifusão.

3.6. Contudo, antes da realização da abordagem nas dependências do imóvel onde estaria instalada a estação clandestina a equipe de fiscalização realizou medições do espectro radioelétrico na qual se constatou que a rádio estava em plena operação, utilizando-se da frequência de 93,5 MHz, com intensidade de campo de 128,7dBuV/m.

3.7. Ressalta-se que, essa frequência já havia sido identificada em inspeção anterior, fato esse, que determinou a ordem de mandado de busca e apreensão para esse endereço.

3.8. Diante disso, foi realizada a abordagem no local e as equipes foram recepcionadas pelo proprietário do imóvel, que franqueou o acesso ao imóvel. No interior do imóvel foi localizado o transmissor FM e o estúdio com equipamentos para locução e um computador que tinha instalado o software, “Zara Rádio”, que possibilita a geração e execução de conteúdo programático de forma automática, ou seja, sem a necessidade de um operador.

3.9. Na oportunidade foi aferida a potência do transmissor, constatando-se o valor de 26,7 watts, que possibilitava cobrir uma área de pelo menos 8 Km de raio, atingindo os municípios de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Jundiaí.

3.10. Constatou-se, também, que o transmissor não possuía a devida homologação da Anatel.

3.11. Gravou-se parte da programação veiculada pela rádio em que foi identificada uma programação religiosa e intervalos comerciais, conforme indicado no Relatório de Fiscalização nº 173/2025/GR01FI2/GR01/SFI.

3.12. O proprietário do imóvel foi inquirido pelos policiais, a respeito da responsabilidade dos supostos atos ilícitos praticados no interior de sua residência. Informou que alugava os cômodos a pessoa identificada no Termo de Identificação nº SP202509031005 (SEI nº 14448722), e que recebia o aluguel através de pagamentos por PIX, apresentando um recibo em seu aparelho de telefone celular (SEI nº 14448763), alegou, também, não possuir contrato de locação por escrito.

3.13. Com o número do telefone celular do suposto responsável pela rádio, os policiais tentaram realizar ligação telefônica, porém não se obteve resposta. Entretanto, com a informação do nome e parte do CPF, obtidos do pagamento por PIX, os policiais identificaram o responsável **JOSENILDO SANTOS DE ARAÚJO**, pois tratava-se de um vigilante que possuía cadastro junto à Polícia Federal.

3.14. Assim, a equipe de fiscalização finalizou apontando que foram constatados indícios de que **JOSENILDO SANTOS DE ARAÚJO** fazia uso não autorizado de radiofrequência e uso de equipamento sem homologação na exploração clandestina do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM, conforme se observa na conclusão do Relatório de Fiscalização nº 173/2025/GR01FI2/GR01/SFI, inserto no presente procedimento.

(...)

9. CONCLUSÃO

9.1. Conclui-se que a entidade utilizava de forma clandestina e ilegal o espectro radioelétrico, sem qualquer autorização da Anatel para tal, inclusive utilizando-se de equipamento não homologado para esse fim.

9.2. A emissora clandestina Rádio 93.5 FM operava com frequência de 93,5MHz e potência de 26,7W, suficiente para a cobertura da mancha urbana de Várzea Paulista/SP.

9.3. A atividade ilegal foi interrompida e os equipamentos utilizados foram apreendidos pelos agentes de polícia federal de acordo com a determinação judicial.

9.4. A identificação do responsável pela emissora clandestina será encaminhada para a Superintendência de Controle de Obrigações para as medidas legais cabíveis.

9.5. À Polícia Federal de Campinas foi lavrado o Termo de Apresentação à Polícia Federal nº SP202509031005 - (SEI nº 14358982).

9.6. Com o fito de subsidiar de informações técnicas o inquérito policial, envie-se este Relatório de Fiscalização à Polícia Federal de Campinas, no interesse do Processo da Justiça 5002330-32.2025.4.03.6128, citada no Termo de Apresentação lavrado.

9.7. É o relatório. Submeta-se a análise e aprovação pelas autoridades competentes.

(...)

III. Conclusões da Fiscalização

3.15. Diante das circunstâncias e fatos apurados, os Agentes de Fiscalização concluíram que **JOSENILDO SANTOS DE ARAÚJO**, inscrito no CPF sob o nº *****.407.768-****, estaria operando seu sistema de forma irregular, visto ter sido constatada as infrações relacionadas na tabela abaixo:

Conduta	Dispositivos normativos infringidos
Uso não autorizado de radiofrequência.	Artigo 15, c/c artigo 59, I, do Regulamento aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016 e artigo 163 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Uso de produto não homologado pela Anatel.	Artigo 83, inciso I, do Regulamento aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019.

3.16. Sendo assim, deve ser instaurado Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), para averiguação da conduta delitiva da entidade ora fiscalizada.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, propõe-se:

I - Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da **JOSENILDO SANTOS DE ARAÚJO**, inscrito no CPF sob o nº *****.407.768-****, para averiguação da conduta relacionada na Tabela do Item 3.15 do presente Informe, nos termos do Relatório de Fiscalização nº 173/2025/GR01FI2/GR01/SFI e demais documentos do PFIS nº 53504.008539/2025-69.

II - Intimar o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer defesa administrativa, com fulcro no art. 82, II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.



Documento assinado eletronicamente por **Elano Barbosa Ribeiro, Coordenador Regional de Processo**, em 02/02/2026, às 06:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Cesar da Silva, Técnico em Regulação**, em 02/02/2026, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15117888** e o código CRC **F2CA8E12**.